

1500219-40.2022.8.26.0592

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial

(Flagrante) - 2185687/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 26035535 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2185687 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 125/2022 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, Osvaldo Cruz-SP - cep 17700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500219-40.2022.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500219-40.2022.8.26.0592

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante), Inquérito Policial

(Flagrante) - 2185687/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 26035535 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2185687 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 125/2022 -

DEL.POL.OSVALDO CRUZ, 2185687/2022 - DEL.POL.OSVALDO CRUZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAIS ANDRADE DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

## 1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Thais Andrade da Silva, devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD) (fls. 147/150).

Determinou-se o processamento (fl. 151)

A parte processada foi notificada e apresentou resposta escrita (fls.

156/158). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 11 de Agosto de 2022 (fl. 166)

e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento.

A parte processada foi citada pessoalmente (fl. 182).

Em audiência ([TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma em comum e outras três pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei (T.A.).

## 2. Fundamentação

A ação penal é parcialmente procedente.

Certa a materialidade objetiva do fato descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fl. 06/07), dos autos de exibição e apreensão (fl. 09) e de constatação de natureza de substância (FL. 11/13) e do laudo pericial toxicológico (fls. 131/133 [LPT]), ressaltado o elemento subjetivo (dolo).

A autoria, conforme prova testemunhal produzida, segue a mesma sorte.

A testemunha CARLOS RENATO GARBULHO declarou em sede policial que: "É Policial Militar com sede de exercício na cidade de Osvaldo Cruz, e nestadata estava em patrulhamento junto ao CB PM Vieira, quando receberam denúncia de que em uma festa queocorria na Praça Lucas Nogueira Garças, na cidade de Osvaldo Cruz, uma mulher que estava com um vestidocurto de cor preta e uma bolsa de cor caramelo, estava atrás do Trailer de Lanche do Sandro, próximo aobanheiro público comercializando drogas. Diante da denúnica foram até a mencionada Praça e ao seaproximarem do local indicado, avistaram uma mulher com as mesmas características, sendo então efetuada suaabordagem. A mulher foi identificada como sendo Thais Andrade da Silva, que questionada sobre os fatos elainformou que estava apenas com 01a porção de cocaína em seu sutian, porém, ao ser pedido que tirasse suasbotas, foram localizados outras 11 porções da mesma substância. Questionada novamente sobre os fatos, ThaisAndrade da Silva, informou que as drogas eram para seu uso pessoal. Diante dos fatos, considerando aquantidade de drogas localizadas, foi dada voz de prisão contra Thais Andrade da Silva, sendo conduzida a estaUnidade Policial onde também foram apresentadas as substâncias localizadas". Em juízo ratificou suas declarações, acrescentando que conhecia a acusada, mas não dos meios policiais.

A testemunha e policial militar DANILO VIEIRA CHINCHIO declarou em sede policial que: "(...) nesta data estava em patrulhamento junto ao CB PM Garbulho, quando receberam denúncia de que em uma festa que ocorria na Praça Lucas Nogueira Garças, na cidade de OsvaldoCruz, uma mulher que estava com um vestido curto de cor preta e uma bolsa de cor caramelo, estava atrás doTrailer de Lanche do Sandro, próximo ao banheiro público comercializando drogas. Diante da denúnica foramaté a mencionada Praça e ao se aproximarem do local indicado, avistaram uma mulher com as mesmascaracterísticas, sendo então efetuada sua abordagem. A mulher foi identificada como sendo Thais Andrade daSilva, que questionada sobre os fatos ela informou que estava apenas com 01a porção de cocaína em seu sutian,porém, ao ser pedido que tirasse suas botas, foram localizados outras 11 porções da mesma substância.Questionada novamente sobre os fatos, Thais Andrade da Silva, informou que as drogas eram para seu usopessoal. Diante dos fatos, considerando a quantidade de drogas localizadas, foi dada voz de prisão contra ThaisAndrade da Silva, sendo conduzida a esta Unidade Policial onde também foram apresentadas as substânciaslocalizadas". Ratificou suas declarações em juízo, acrescentando que não foi encontrado dinheiro com a acusada, mas na redondeza havia alguns sachês de drogas.

Pois bem.

Reputo duvidoso o elemento subjetivo descrito na denúncia (vontade de participar da produção e da circulação de drogas [intuito mercantilista]), o que caracterizaria o

crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD), na medida em que as declarações das testemunhas inquiridas não trouxeram dados seguros de que as drogas localizadas e apreendidas destinavam-se ao consumo alheio.

Embora a acusada estivesse em local público e com quantidade considerável de entorpecentes, seria de se esperar que, ao praticar a traficância, estaria com quantidade de dinheiro em espécie, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, em discordância com a tese inicial do Ministério Público (que, em alegações finais, a ratificou), convenço-me, pela observação forense do que ordinariamente acontece (*quod plerunque accidit*) e das circunstâncias estabelecidas no art. 28, § 2º, da LD (critérios valorativos), da existência do crime de porte ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da LD).

De rigor, pois, a desclassificação. Eis o meu convencimento.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, sem modificá-la (art. 383 do CPP), adequa-se perfeitamente, de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 28, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o fato típico (injusto penal) praticado pela parte ré (porte ilícito de drogas para consumo pessoal), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, da parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

### 2.1. Dosimetria da pena

Pois bem, considerando as medidas educativas da infração penal em exame Porte ou cultivo ilícito de drogas para consumo pessoal (art. 28 da LD): I advertência sobre os efeitos das drogas; II prestação de serviços à comunidade; III comparecimento a programa ou curso educativo, passo a fixá-las.

Levando em consideração que a acusada ostenta anterior processo pela prática do delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, em que recebeu o benefício da transação penal, entendo como necessária e suficiente para reprovação do delito, a fixação de pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses (art. 28, § 3º, da LD)

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP e art. 27 da LD, fixo a PENA DEFINITIVA em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses (art. 28, § 3º, da LD).

### 3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, com fundamento nos arts. 383, caput, e 387, caput, do CPP, para o fim de condenar, como incurso no art. 28, caput, da LD, Thais Andrade da Silva, à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses (art. 28, § 3º, da LD); por fim, absolvê-la, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da prática do crime denunciado (art. 33, caput, da LD), pois não existe prova suficiente para a condenação.

Expeça-se o necessário.

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Registre-se eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.  
Osvaldo Cruz, 05 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA